

MARIA BINTI MUHAMAD

lwn.

ZULKIFLI BIN MOHD JAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Pengerusi), Y.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 13 Disember 2019 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1441H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0066-2017]

[Rayuan Terhadap Perintah Harta Sepencarian Di Bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tidak Diwakili

Peguam Syarie Responden : Dato' Hj. Amli Bin Hj. Embong daripada Tetuan Amli & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 7/6/2017. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10300-017-0196-2015 yang diberikan pada 7/6/2017 berhubung dengan tuntutan harta sepencarian. Serahan Notis Rayuan kepada Responden telah dibuat pada 29/6/2017. Responden telah memfailkan Notis Rayuan Balas pada 7/7/2017.

[2] Alasan Rayuan Perayu telah difailkan pada 25/1/2019 setelah notis melalui Borang MS 30 diserahkan kepada Perayu pada 16/1/2019. Manakala

Alasan Rayuan Balas difailkan oleh Responden pada 10/4/2019 selepas menerima Borang MS 30 pada 28/3/2019. Rekod Rayuan telah difailkan oleh Perayu pada 27/2/2019 dan serahan Rekod Rayuan kepada Responden hanya disempurnakan pada 18/3/2019. Hujahan Responden telah difailkan pada 5/8/2019.

[3] Walaubagaimanapun pada 14/5/2019, Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS 19 ke Mahkamah ini. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

[4] Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik kes ini telah dibuat melalui Borang MS 19 dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95 (1) Enakmen tersebut. Pada sebutan bertarikh 22/11/2019, Pihak Responden menyatakan pendirian bahawa tiada sebarang bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes permohonan ini oleh Perayu dan juga memohon menarik balik Notis Rayuan Balas Responden. Oleh yang demikian, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik

kes rayuan ini dan membatalkan Notis Rayuan Perayu dan Notis Rayuan Balas Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti rayuan Perayu dan Notis Penarikan Balik Kes, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik Kes oleh Perayu berdasarkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Notis Rayuan Perayu dan Notis Rayuan Balas Responden adalah **DIBATALKAN.**

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

- 
.....
1. **Y.A.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
.....
2. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
.....
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

